

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) — Anlage zum Auswertevermerk vom 29.04.2026 (Bl. 118–120 d. A.)
Asservat 1.2 (privates Mobiltelefon Jens Kabusch, Samsung Galaxy A54), extrahiert am 15.04.2026
Chat: "Manja ♥" (Manja Kabusch) | Zeitraum des Auszugs: 12.10.2025 bis 18.01.2026

[12.10.2025, 20:31] Manja: Warst du heute noch einkaufen? Wir brauchen Katzenfutter

[12.10.2025, 20:44] Jens: Mach ich morgen nach der Arbeit

[17.10.2025, 18:02] Jens: Bin kurz bei der Sparkasse, dann daheim

[17.10.2025, 18:29] Manja: Schon wieder einzahlen? Du warst doch letzte Woche erst

[17.10.2025, 18:33] Jens: Bisschen was angespart. Erklär ich dir später

[26.10.2025, 16:20] Manja: Schöner Tag heute ■ 140 Euro für Papas altes Werkzeug, hätte ich nicht gedacht

[26.10.2025, 16:24] Jens: Ja, war ein guter Markt. Zahl ich gleich mit ein

[14.11.2025, 19:07] Manja: Kommst du heute noch? Essen wird kalt

[14.11.2025, 19:12] Jens: War noch am Automaten, bin in 10 min da

[12.12.2025, 18:45] Manja: Schon wieder 500 vom Kumpel? Ich hab den Beleg auf der Kommode gesehen

[12.12.2025, 18:52] Jens: Frag nicht dauernd. Das ist geregelt.

[12.12.2025, 18:54] Manja: Jens, ich frag ja nur. Mir ist das nicht geheuer, du bist Beamter

[12.12.2025, 18:57] Jens: Es ist nichts Schlimmes. Und nach Bogdan ist eh Schluss, das hab ich P. schon gesagt

[12.12.2025, 19:01] Manja: Von mir aus. Aber wehe da kommt was nach ■

[09.01.2026, 17:55] Jens: Erledigt. Das war das letzte Mal, versprochen

[09.01.2026, 17:58] Manja: Gut. Ich will davon nichts mehr wissen

[18.01.2026, 15:12] Manja: 95 Euro heute, die Schallplatten gingen gut weg. War aber auch der erste Flohmarkt seit Oktober, war ja klar dass die Leute was suchen

[18.01.2026, 15:16] Jens: Super. Zahl ich nachher ein

— Ende des Auszugs —

Vermerk der Auswertung (KOK'in Brandes): Die Nachricht vom 12.12.2025, 18:45 Uhr, fällt auf den Tag der fünften 500-EUR-Einzahlung (Fall Ilic). "Bogdan" entspricht dem Antragsteller Pavlenko (Fall 7, Vorsprache 07.01.2026). Die Nachrichten vom 26.10.2025 und 18.01.2026 decken sich mit den Einzahlungen von 140,00 EUR und 95,00 EUR (jeweils Sonntag).

Datei: eml/01_kpi_an_sta_zufallsfund_2026-01-21.eml

Von	"Steglich, Marko (PD Leipzig, KPI Dez. 33)" <marko.steglich@polizei.sachsen.de>
An	"StA'in Feldhusen (StA Leipzig, Dez. 320)" <poststelle@stal.justiz.sachsen.de>
Kopie	"Abteilung VI (StA Leipzig)" <poststelle@stal.justiz.sachsen.de>
Datum	Wed, 21 Jan 2026 08:34:56 +0100
Betreff	320 Js 8842/25 TKUe Petrasch - Vermerk Zufallsfund Fahrerlaubnisbehörde (Tgb.-Nr. 3341-008842-25/7)

Sehr geehrte Frau Staatsanwaeltin Feldhusen,

anbei übersende ich den gestern gefertigten Vermerk zu den verfahrensfremden Erkenntnissen aus der TKUe-Maßnahme 97 Gs 2214/25 (Anschluss Petrasch) nebst Gespraechsuebersicht und den drei woertlichen Uebertragungen.

Kurz zusammengefasst: In sieben Gespraechen zwischen dem 13.10.2025 und dem 05.01.2026 vereinbart Petrasch mit einem Sachbearbeiter der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Leipzig (Jens Kabusch, Dienstapparat 0341 123-4471) kurzfristige Vorsprachen für Dritte zur Umschreibung auslaendischer Fahrerlaubnisse; die Gespraechsinhalte ("wie immer", "der Rest wie besprochen", "Freitag das Uebliche, fünf") sprechen für eine Gegenleistungsabrede. Nach erster Sichtung der uns vorliegenden Erkenntnisse folgt auf jedes Gespräch binnen zwei Tagen ein Termin und binnen weiterer zwei Tage eine Bareinzahlung von 500 EUR auf ein Konto des Kabusch.

Ich bitte um staatsanwaltschaftliche Entscheidung über die Verwendung nach Paragraf 479 Abs. 2 StPO und die Einleitung eines gesonderten Verfahrens (Anregung: Abgabe an Abteilung VI). Die Aufzeichnungen sind als Zufallsfund gekennzeichnet und gesondert gesichert; die Maßnahme selbst ist seit dem 05.01.2026 beendet.

Mit freundlichen Grüßen

Marko Steglich
Kriminaloberkommissar
PD Leipzig, KPI, Dezernat 33 (Auswertegruppe TKUe)
Dimitroffstrasse 1, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 966-33417

Von	"Reudnitz, Kerstin (Stadt Leipzig, Ordnungsamt)" <kerstin.reudnitz@leipzig.de>
An	"StA Leipzig, Abt. VI (OStA Dr. Zimmerkorn)" <poststelle@stal.justiz.sachsen.de>
Datum	Tue, 24 Mar 2026 11:19:02 +0100
Betreff	630 Js 11217/26 - Uebersendung Terminkalender-Export und Vorgangsliste (Ihr Ersuchen vom 05.02.2026)

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. Zimmerkorn,

auf Ihr Ersuchen vom 5. Februar 2026 übersende ich nach Freigabe durch unser Rechtsamt:

1. den Export des elektronischen Terminkalenders des Sachbearbeiters Kabusch für den Zeitraum Oktober 2025 bis Januar 2026 (CSV-Datei, Auszug ohne unbeteiligte Buergertermine ausserhalb des Pruefzeitraums),
2. die Liste der im selben Zeitraum von Herrn Kabusch bearbeiteten Umschreibungsvorgaenge einschließlic Beschiddaten,
3. den Auszug aus dem Fachverfahren zu den sieben von Ihnen benannten Antragstellern.

Ergaenzend teile ich mit, dass unsere Sachgebietsleiterin bereits am 11. Dezember 2025 zwei Vorgänge (Kaplan, Ilic) wegen fehlender Pruefungsnachweise beanstandet hatte; das Gespraechsprotokoll füge ich bei. Die Stadt Leipzig hat ein eigenes dienstrechtliches Verfahren eingeleitet und bittet um Unterrichtung nach Nr. 15 ff. MiStra.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Ich bitte um vertrauliche Behandlung gegenüber der Presse; Anfragen erreichen uns bereits.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Reudnitz
Amtsleiterin Ordnungsamt
Stadt Leipzig
Prager Straße 128, 04317 Leipzig
Telefon: 0341 123-8800

Von	"Dr. Volkmar Hentschke" <kanzlei@hentschke-strafrecht.de>
An	"StA Leipzig, Abt. VI (OStA Dr. Zimmerkorn)" <poststelle@stal.justiz.sachsen.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 15:41:27 +0200
Betreff	630 Js 11217/26 Kabusch - Akteneinsicht in die TKUe-Sonderakte des Ausgangsverfahrens; Ankündigung Verwertungswiderspruch

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. Zimmerkorn,

in dem Ermittlungsverfahren gegen Herrn Kabusch habe ich Einsicht in die Hauptakte erhalten. Zur sachgerechten Verteidigung beantrage ich ergaenzend Einsicht (Paragraf 147 StPO) in

1. die vollständige TKUe-Sonderakte des Ausgangsverfahrens 320 Js 8842/25 einschließlich des Anordnungsantrags der Staatsanwaltschaft und der Berichte zur Massnahmedurchfuehrung, soweit sie meinen Mandanten betreffen,
2. die Dokumentation der Kennzeichnung des Zufallsfundes und der Verwendungsentscheidung vom 03.02.2026,
3. die Rohdaten der Gespraechsuebersicht (CSV) sowie die Tonaufzeichnungen der drei wörtlich uebertragenen Gespräche.

Bereits jetzt kündige ich an, dass die Verteidigung der Verwertung saemtlicher TKUe-Erkenntnisse im hiesigen Verfahren widersprechen wird. Nach diesseitiger Auffassung fehlt es für den erforderlichen hypothetischen Ersatzeingriff jedenfalls an der Schwere der Tat im Einzelfall (Paragraf 100a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StPO); auf die Verwendungsschranken der Paragrafen 479 Abs. 2, 100e Abs. 6 StPO wird zurueckzukommen sein. Eine begruendete Stellungnahme erfolgt nach Anklageerhebung.

Um Uebersendung der Akten über das beA wird gebeten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Volkmar Hentschke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Kaethe-Kollwitz-Straße 30, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 21789-0

Datei: 05_tkue_gespraechsuebersicht.csv

Datum

09.10.2025

Uhrzeit

18:22

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0157 3391207 (unbekannt maennlich)

Kurzinhalt

BtM-relevant: Uebergabe 'zwei Pakete' Parkplatz Cottaweg

Zuordnung

320 Js 8842/25

Datum

13.10.2025

Uhrzeit

11:42

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Milad Karimzadeh

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

27.10.2025

Uhrzeit

10:17

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Oksana Bilenko

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

03.11.2025

Uhrzeit

20:05

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0163 7742519 (Steinbach)

Kurzinhalt

BtM-relevant: Streckung, 'Qualitaet mies'

Zuordnung

320 Js 8842/25

Datum

10.11.2025

Uhrzeit

09:55

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Erdal Kaplan

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

24.11.2025

Uhrzeit

12:31

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Vitali Muraschko

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

08.12.2025

Uhrzeit

11:08

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Dragan Ilic

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

15.12.2025

Uhrzeit

10:44

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Samir Haddad

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum

19.12.2025

Uhrzeit

17:48

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0157 3391207 (unbekannt maennlich)

Kurzinhalt

BtM-relevant: 'nach Weihnachten Nachschub'

Zuordnung

320 Js 8842/25

Datum

05.01.2026

Uhrzeit

09:37

Anschluss_A

0171 5528834 (Petrasch)

Anschluss_B

0341 123-4471 (Dienstapparat Kabusch, Fahrerlaubnisbehoerde)

Kurzinhalt

"Terminabsprache 'Vorsprache' fuer Bogdan Pavlenko

Zuordnung

Hinweis 'wie immer, bring alles mit'"

Zufallsfund

Datum	Uhrzeit	Termin	Sachbearbeiter	Ort
15.10.2025	09:30	Vorsprache Milad Karimzadeh - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
16.10.2025	14:00	Teamberatung Fahre rlaubnisbehoerde	alle	Zimmer 201
29.10.2025	10:30	Vorsprache Oksana Bilenko - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
05.11.2025	09:30	Vorsprache Heike Trommler - Ersatzfuehrerschein	Kabusch	Zimmer 214
12.11.2025	09:00	Vorsprache Erdal Kaplan - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
20.11.2025	11:00	Vorsprache Josef Brendel - Verlaengerung C1E	Kabusch	Zimmer 214
26.11.2025	10:30	Vorsprache Vitali Muraschko - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
10.12.2025	10:30	Vorsprache Dragan Ilic - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
11.12.2025	13:30	Personalgesprach Amtsleitung	Kabusch	Zimmer 105
17.12.2025	09:00	Vorsprache Samir Haddad - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
07.01.2026	09:00	Vorsprache Bogdan Pavlenko - Umschreibung auslaendische Fahrerlaubnis	Kabusch	Zimmer 214
14.01.2026	09:30	Vorsprache Sina Voigtlaender - Umtausch Papierfuehrerschein	Kabusch	Zimmer 214

Buchungstag	Buchungstext	Betrag_EUR	Saldo_EUR
30.09.2025	Alter Saldo		2417.32
01.10.2025	Gehalt Stadt Leipzig, Besoldung/Entgelt 09-2025	3184.20	5601.52
02.10.2025	Miete Wohnung Connewitz, Dauerauftrag	-940.00	4661.52
06.10.2025	REWE Leipzig-Connewitz, Kartenzahlung	-87.43	4574.09
17.10.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	5074.09
26.10.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	140.00	5214.09
31.10.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	5714.09
01.11.2025	Gehalt Stadt Leipzig, Besoldung/Entgelt 10-2025	3184.20	8898.29
03.11.2025	Miete Wohnung Connewitz, Dauerauftrag	-940.00	7958.29
14.11.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	8458.29
28.11.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	8958.29
01.12.2025	Gehalt Stadt Leipzig, Besoldung/Entgelt 11-2025	3184.20	12142.49
01.12.2025	Miete Wohnung Connewitz, Dauerauftrag	-940.00	11202.49
12.12.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	11702.49
19.12.2025	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	12202.49
22.12.2025	Kaufhof Leipzig, Kartenzahlung	-214.90	11987.59
02.01.2026	Gehalt Stadt Leipzig, Besoldung/Entgelt 12-2025	3184.20	15171.79
02.01.2026	Miete Wohnung Connewitz, Dauerauftrag	-940.00	14231.79
09.01.2026	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	500.00	14731.79

Buchungstag	Buchungstext	Betrag_EUR	Saldo_EUR
18.01.2026	SB-Einzahlung Geldautomat Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz	95.00	14826.79

Datei

Office-Dokument: 01_tkue_beschluss_ag_leipzig_2025-10-06.docx

TKÜ-Beschluss des Amtsgerichts Leipzig vom 6. Oktober 2025 (Ausgangsverfahren BtM)

Amtsgericht Leipzig

— Ermittlungsrichter —

Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig

Telefon: 0341 494-0

Aktenzeichen: 97 Gs 2214/25 (320 Js 8842/25 StA Leipzig)

Bl. 44–49 der TKÜ-Sonderakte (Kopie zur Akte 630 Js 11217/26)

Beschluss

In dem Ermittlungsverfahren gegen **Milan Petrasch**, geboren am 07.05.1991 in Leipzig, wohnhaft Eisenbahnstraße 141, 04315 Leipzig, wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig beschlossen:

1 Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation des Anschlusses **0171 5528834** (Nutzer: der Beschuldigte Petrasch) einschließlich der Verkehrsdaten wird angeordnet (§ 100a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 100e Abs. 1 StPO).

2 Die Maßnahme wird befristet bis zum **5. Januar 2026** (drei Monate).

3 Die Durchführung wird der Polizeidirektion Leipzig, Kriminalpolizeiinspektion, Dezernat 33 (Rauschgiftkriminalität), übertragen; die Erfassung erfolgt über die zuständige Aufzeichnungsstelle. Kernbereichsrelevante Erkenntnisse sind unverzüglich zu löschen (§ 100d Abs. 2 StPO).

Gründe

1 Tatverdacht

Der Beschuldigte ist aufgrund der Angaben zweier getrennt geführter Vertrauenspersonen, der Erkenntnisse aus einer Observation vom 12. und 19. September 2025 (dokumentierte Kurzkontakte mit einschlägig bekannten Abnehmern) sowie der Auswertung sichergestellter Verkäuferlisten eines bereits verurteilten Zwischenhändlers verdächtig, in Leipzig seit Frühjahr 2025 regelmäßig Kokain und Amphetamin in Mengen von jeweils mehreren hundert Gramm anzukaufen und gewinnbringend weiterzuveräußern (§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG). Das Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist eine Katalogtat des § 100a Abs. 2 StPO; die Tat wiegt auch im Einzelfall schwer (Menge, Dauer, organisatorische Einbindung).

2 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

Die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise wäre wesentlich erschwert oder aussichtslos (§ 100a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO). Der Beschuldigte wickelt die Geschäfte nach den bisherigen Erkenntnissen nahezu ausschließlich telefonisch ab, wechselt Treffpunkte kurzfristig und ist observationssensibel. Offene Maßnahmen würden den Ermittlungserfolg gefährden; weitere verdeckte personale Ermittlungen versprechen ohne Kenntnis der Kommunikation keinen Aufschluss über

Lieferanten und Abnehmerstruktur. Die Maßnahme ist auf drei Monate befristet und damit angemessen.

Dr. Packbier

Richter am Amtsgericht

Datei

Office-Dokument: 02_vermerk_kpi_zufallsfund_2026-01-20.docx

Vermerk der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig über einen Zufallsfund (20. Januar 2026)

Polizeidirektion Leipzig

Kriminalpolizeiinspektion, Dezernat 33 — Rauschgiftkriminalität

Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 966-0

Tgb.-Nr.: 3341-008842-25/7 | **Js-Az.:** 320 Js 8842/25 StA Leipzig

Leipzig, den 20. Januar 2026

**An die Staatsanwaltschaft Leipzig — Dezernat 320 (StA'in Feldhusen), nachrichtlich
Abteilungsleitung Korruptionsdelikte**

**Betreff: TKÜ-Maßnahme 97 Gs 2214/25 (Anschluss 0171 5528834, Beschuldigter Petrasch) —
Erkenntnisse zu einer verfahrensfremden Straftat (Zufallsfund, § 479 Abs. 2 StPO)**

Bl. 3–6 d. A. (neues Verfahren)

Vermerk

1 Im Rahmen der bis zum 5. Januar 2026 befristeten Telekommunikationsüberwachung des Anschlusses des Beschuldigten Petrasch wurden neben verfahrensrelevanten BtM-Gesprächen wiederholt Gespräche mit dem Anschluss **0341 123-4471** aufgezeichnet. Der Anschluss ist der Stadtverwaltung Leipzig zugeordnet; Apparatinhaber ist nach Auskunft des Ordnungsamtes der Sachbearbeiter der Fahrerlaubnisbehörde **Stadtoberinspektor Jens Kabusch**, geboren am 23.08.1979.

2 In sieben Gesprächen zwischen dem 13. Oktober 2025 und dem 5. Januar 2026 (Übersicht in der Anlage; wörtliche Übertragungen für drei Gespräche gefertigt) vereinbart Petrasch mit Kabusch jeweils kurzfristige "Vorsprachen" für dritte Personen zur Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse. Wiederkehrende Formulierungen ("wie immer", "bring alles mit", "der Rest wie besprochen") sowie die Reaktion des Kabusch ("nicht am Telefon") deuten auf eine eingespielte Gegenleistungsabrede hin. Die von Petrasch benannten Personen erhielten nach dem Fachverfahren der Fahrerlaubnisbehörde jeweils binnen weniger Tage antragsgemäße Bescheide, in zwei Fällen trotz aktenkundig fehlender Nachweise.

3 Es besteht damit der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit (§ 332 StGB) gegen Kabusch und der Bestechung (§ 334 StGB) gegen Petrasch und Dritte. Die Erkenntnisse stammen aus einer Maßnahme nach § 100a StPO in einem anderen Verfahren; über die Verwendung zu Beweis Zwecken (§ 479 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO) und die Einleitung eines gesonderten Verfahrens wird um staatsanwaltschaftliche Entscheidung gebeten. Zur Sicherung wurden die betreffenden Gesprächsaufzeichnungen und Protokolle gesondert gespeichert und als Teilkopie der TKÜ-Sonderakte bereitgestellt; die Kennzeichnung als Zufallsfund (§ 479 Abs. 2 Satz 2, § 101 Abs. 3 StPO entsprechend) ist erfolgt.

4 Ergänzend wird angeregt, den Terminkalender der Fahrerlaubnisbehörde und die Kontounterlagen des Kabusch zu erheben: Nach einer ersten groben Sichtung folgt auf jedes der sieben Gespräche binnen zwei Tagen ein Vorsprachetermin und binnen weiterer zwei Tage eine Bareinzahlung auf ein Konto des Kabusch.

KOK Steglich

Kriminaloberkommissar (Auswertung TKÜ)

Datei

Office-Dokument: 03_verfuegung_sta_abtrennung_uebernahme_2026-02-03.docx

Übernahme- und Abtrennungsverfügung der Staatsanwaltschaft Leipzig (3. Februar 2026)

Staatsanwaltschaft Leipzig

Abteilung VI — Korruptions- und Amtsdelikte

Straße des 17. Juni 2, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 494-0 | Telefax: 0341 494-2222

Aktenzeichen (neu): 630 Js 11217/26 | **Ausgangsverfahren:** 320 Js 8842/25

Leipzig, den 3. Februar 2026

Bl. 1–2 d. A.

Verfügung

1 Aufgrund des Vermerks der KPI Leipzig vom 20. Januar 2026 wird gegen **Jens Kabusch**, geboren am 23.08.1979, wohnhaft Meusdorfer Straße 27, 04277 Leipzig, Stadtoberinspektor bei der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Leipzig, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit (§ 332 Abs. 1 StGB) eingeleitet. Der Vorgang wird von dem Verfahren 320 Js 8842/25 **abgetrennt** und unter dem neuen Aktenzeichen in Abteilung VI **übernommen**; gegen Milan Petrasch und die begünstigten Antragsteller wird das Verfahren wegen Bestechung (§ 334 StGB) hier mitgeführt.

2 **Verwendungsentscheidung:** Die aus der Maßnahme nach § 100a StPO (AG Leipzig, 97 Gs 2214/25) erlangten personenbezogenen Erkenntnisse dürfen zu Beweis Zwecken im hiesigen Verfahren verwendet werden (§ 479 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO). Die Bestechlichkeit nach § 332 StGB ist Katalogtat des § 100a Abs. 2 Nr. 1 StPO; zur Aufklärung einer solchen Tat hätte die Maßnahme auch im hiesigen Verfahren angeordnet werden dürfen. Die Prüfung der Schwere im Einzelfall (§ 100a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StPO) ist mit Blick auf die Seriennatur (sieben Verdachtsfälle in drei Monaten), die Stellung des Beschuldigten als Amtsträger und die Gefährdung der Verkehrssicherheit durch ersichliche Fahrerlaubnisse zu bejahen; ein Vermerk hierzu ist zu den Akten genommen. Die Kennzeichnungspflicht (§ 479 Abs. 2 Satz 2 StPO) ist beachtet.

3 Die KPI Leipzig, Dezernat 35 (Korruptionsdelikte), wird mit den weiteren Ermittlungen beauftragt: Beiziehung des elektronischen Terminkalenders der Fahrerlaubnisbehörde für den Zeitraum Oktober 2025 bis Januar 2026 im Wege des Ersuchens an die Stadt Leipzig; Kontenabfrage und Erhebung der Kontoumsätze des Beschuldigten (§§ 161, 163 StPO; Auskunftersuchen an die Sparkasse Leipzig); Feststellung der Bescheidlagen in den sieben Verdachtsfällen.

4 Benachrichtigungen nach § 101 Abs. 4 StPO betreffend die Zufallsfund-Betroffenen werden zurückgestellt, solange der Untersuchungszweck gefährdet wäre (§ 101 Abs. 5 StPO); Wiedervorlage zur Prüfung mit Abschluss der offenen Maßnahmen.

5 Wiedervorlage: mit Bericht der KPI, spätestens am 15. März 2026.

Dr. Zimmerkorn

Oberstaatsanwalt

Datei

Office-Dokument: 08_durchsuchungsbeschluss_amtszimmer_2026-03-12.docx

Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Leipzig vom 12. März 2026

Amtsgericht Leipzig

— Ermittlungsrichter —

Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig

Telefon: 0341 494-0

Aktenzeichen: 97 Gs 411/26 (630 Js 11217/26 StA Leipzig)

Bl. 61–64 d. A.

Beschluss

In dem Ermittlungsverfahren gegen **Jens Kabusch**, geboren am 23.08.1979, wohnhaft Meusdorfer Straße 27, 04277 Leipzig, wegen des Verdachts der Bestechlichkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig beschlossen:

1 Die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten, Meusdorfer Straße 27, 04277 Leipzig, einschließlich Nebenräumen und Fahrzeugen sowie seiner Person, und seines Dienstzimmers (Zimmer 214) nebst zugehörigen Aktenschränken und dienstlich zugewiesenen Behältnissen in der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Leipzig, Prager Straße 128, 04317 Leipzig, wird angeordnet (§§ 102, 105 StPO).

2 Die Durchsuchung dient dem Auffinden folgender Beweismittel (§ 94 StPO): Bargeld, insbesondere in Stückelungen zu 50,00 EUR und mehr, nebst Verpackungs- oder Kuvertmaterial; private Aufzeichnungen über Termine, Namen und Zahlungen; Mobiltelefone und private Speichermedien; Unterlagen zu den Fahrerlaubnisvorgängen Karimzadeh, Bilenko, Kaplan, Muraschko, Ilic, Haddad und Pavlenko; Kontounterlagen.

3 Die Durchsicht elektronischer Speichermedien (§ 110 StPO) wird den beauftragten Beamten der KPI Leipzig übertragen. Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig ist als betroffene Behörde beim Vollzug im Dienstgebäude hinzuzuziehen; auf schutzwürdige Belange unbeteiligter Vorgänge ist Rücksicht zu nehmen.

Gründe

Der Beschuldigte ist verdächtig, als Amtsträger in mindestens sieben Fällen zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 für die bevorzugte und teilweise nachweiswidrige Bearbeitung von Anträgen auf Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse Bargeldzahlungen von jeweils 500,00 EUR angenommen zu haben (§ 332 Abs. 1 StGB). Der Verdacht beruht auf den nach § 479 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO verwendbaren Erkenntnissen aus der Telekommunikationsüberwachung im Verfahren 320 Js 8842/25 (Beschluss des AG Leipzig vom 6. Oktober 2025, 97 Gs 2214/25), dem beigezogenen Terminkalender der Fahrerlaubnisbehörde und den Kontoumsätzen des Beschuldigten, die im Anschluss an jedes der sieben Gespräche binnen zwei Tagen einen Vorsprachetermin und binnen weiterer zwei Tage eine Bareinzahlung von 500,00 EUR ausweisen. Es ist zu erwarten, dass die Durchsuchung zu weiteren Beweismitteln führt, insbesondere zu Aufzeichnungen und noch nicht eingezahltem Bargeld. Die Maßnahme ist angesichts der Bedeutung des Tatvorwurfs — der Verkauf hoheitlicher Entscheidungen berührt das Vertrauen in die Integrität der Verwaltung und die Verkehrssicherheit — verhältnismäßig.

Dr. Packbier

Richter am Amtsgericht

Datei

Office-Dokument: 09_durchsuchungsprotokoll_2026-03-19.docx

Durchsuchungs- und Sicherstellungsprotokoll vom 19. März 2026

Polizeidirektion Leipzig

Kriminalpolizeiinspektion, Dezernat 35 — Korruptionsdelikte

Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig | Telefon: 0341 966-0

Tgb.-Nr.: 3435-011217-26/2 | **Js-Az.:** 630 Js 11217/26 StA Leipzig | **Beschluss:** AG Leipzig, 97 Gs 411/26, vom 12.03.2026

Leipzig, den 19. März 2026

Bl. 71–76 d. A.

1 Vollzug

Der Beschluss wurde am 19. März 2026 ab 7:10 Uhr zeitgleich vollzogen: in der Wohnung Meusdorfer Straße 27 (Einsatzleitung KOK'in Brandes; anwesend der Beschuldigte und seine Ehefrau Manja Kabusch) und ab 8:00 Uhr im Dienstzimmer 214 der Fahrerlaubnisbehörde, Prager Straße 128 (Einsatzleitung KHK Reinelt; hinzugezogen die Amtsleiterin Frau Reudnitz und ein Vertreter des Personalrats). Beschlussabschriften wurden ausgehändigt, die Belehrungen erteilt. Der Beschuldigte machte keine Angaben zur Sache. Ende der Maßnahmen: 10:05 Uhr (Wohnung), 11:20 Uhr (Dienstzimmer).

2 Sicherstellungen (Auszug aus dem Verzeichnis)

Wohnung: Asservat 1.1: Bargeld 2.000,00 EUR (40 Scheine zu 50,00 EUR) in einem Briefumschlag im Schreibtisch des Arbeitszimmers, Umschlag beschriftet mit "R". Asservat 1.2: privates Mobiltelefon Samsung Galaxy A54 des Beschuldigten (PIN durch Beschuldigten freiwillig mitgeteilt). Asservat 1.3: Kontoauszugsordner Sparkasse Leipzig 2024–2026. Asservat 1.4: Taschenkalender 2025, in dem an sieben Tagen (15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 17.12.2025 sowie — im Kalender 2026, Asservat 1.5 — 07.01.2026) jeweils ein handschriftliches "P." mit Häkchen vermerkt ist.

Dienstzimmer 214: Asservat 2.1: sieben Antragsvorgänge Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse (Karimzadeh, Bilenko, Kaplan, Muraschko, Ilic, Haddad, Pavlenko), teilweise mit unvollständigen Nachweisblättern, in zwei Vorgängen (Kaplan, Ilic) fehlt der nach dem Prüfschema erforderliche Nachweis der theoretischen Prüfung vollständig. Asservat 2.2: Haftnotiz in der Schreibtischschublade mit der Aufschrift "M.K. 500 / O.B. 500 / E.K. 500 / V.M. 500 / D.I. 500 / S.H. 500 / B.P. 500". Asservat 2.3: dienstlicher Terminkalender-Ausdruck Oktober 2025 bis Januar 2026.

3 Erste Bewertung

Die Initialen auf der Haftnotiz (Asservat 2.2) entsprechen den sieben aus der TKÜ bekannten Antragstellern; die Beträge entsprechen den sieben Bareinzahlungen zu je 500,00 EUR (zusammen 3.500,00 EUR). Die Kalendervermerke "P." decken sich mit den Vorspracheterminen. Die Auswertung des Mobiltelefons (Asservat 1.2) wird gesondert berichtet; bei der Erstsichtung fiel ein Chatverlauf mit der Ehefrau auf, der Bareinzahlungen thematisiert.

4 Zeugen und Ausfertigungen

Dem Beschuldigten und der Stadt Leipzig wurden Durchsuchungsbescheinigungen und Sicherstellungsverzeichnisse ausgehändigt (§ 107 StPO). Der Beschuldigte erklärte auf Belehrung, mit

der formlosen Sicherstellung der Asservate 1.1 bis 1.5 **nicht** einverstanden zu sein; die Bestätigung der Beschlagnahme wird bei dem Ermittlungsrichter beantragt (§ 98 Abs. 2 StPO).

KHK Reinelt

Kriminalhauptkommissar

Datei

Office-Dokument: 10_beschuldigtenvernehmung_kabuschi_2026-04-08.docx

Beschuldigtenvernehmung Jens Kabusch (8. April 2026)

Polizeidirektion Leipzig

Kriminalpolizeiinspektion, Dezernat 35 — Korruptionsdelikte

Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig | Telefon: 0341 966-0

Tgb.-Nr.: 3435-011217-26/2 | **Js-Az.:** 630 Js 11217/26 StA Leipzig

Bl. 92–97 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter)

Ort, Zeit: KPI Leipzig, Vernehmungszimmer 108, 8. April 2026, 9:00 bis 10:50 Uhr

Vernehmender: KHK Reinelt

Beschuldigter: Jens Kabusch, geboren am 23.08.1979 in Leipzig, Stadtoberinspektor, wohnhaft Meusdorfer Straße 27, 04277 Leipzig

Anwesend: Rechtsanwalt Dr. Volkmar Hentschke als Verteidiger

Der Beschuldigte wurde gemäß § 136 Abs. 1 StPO belehrt. Er erklärte, sich äußern zu wollen.

Der Beschuldigte gab an:

"Ich arbeite seit 2009 bei der Stadt Leipzig, seit 2016 in der Fahrerlaubnisbehörde, zuständig unter anderem für die Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse. Ich habe nie Geld dafür genommen, dass ich Anträge bearbeite. Herrn Petrasch kenne ich flüchtig über den Fußball; wenn er anrief und für Bekannte Termine wollte, habe ich die eingeschoben — das mache ich für viele Leute, wir haben lange Wartezeiten und ich wollte helfen. Das ist vielleicht ein dienstliches Versäumnis, aber keine Bestechlichkeit.

Zu den Bareinzahlungen: Das ist mein Geld. Meine Frau und ich verkaufen seit Jahren auf Flohmärkten, hauptsächlich am Agra-Gelände und in Markkleeberg, Sammlerfiguren, Schallplatten, altes Werkzeug aus dem Nachlass meines Vaters. Was ich einnehme, sammle ich zu Hause und zahle es dann am Automaten ein, meistens freitags, weil ich da an der Filiale vorbeikomme. Dass da öfter runde Beträge dabei sind, liegt daran, dass ich immer erst einzahle, wenn 500 Euro zusammen sind."

Auf Vorhalt, dass die sieben Einzahlungen zu je 500,00 EUR jeweils exakt am übernächsten Tag nach den Vorspracheterminen der von Petrasch vermittelten Antragsteller erfolgten, während Flohmärkte in Leipzig ganz überwiegend an Wochenenden stattfinden, erklärte der Beschuldigte: "Das ist Zufall. Ich habe die Termine nicht mit den Einzahlungen im Kopf verknüpft."

Auf Vorhalt der Haftnotiz (Asservat 2.2) mit sieben Initialen und dem Betrag 500: "Dazu möchte ich nichts sagen."

Auf Vorhalt des Umschlags mit 2.000,00 EUR (Asservat 1.1), beschriftet mit "R": "Das ist Flohmarktgeld. Das R steht für Reserve."

Auf Vorhalt der Vorgänge Kaplan und Ilic, in denen der Prüfungsnachweis fehlt, die Umschreibung aber antragsgemäß beschieden wurde: "Wenn da etwas fehlt, war das ein Büroversehen bei hohem Arbeitsanfall. Fehler passieren jedem."

Auf die Frage, wann und wo der letzte Flohmarktverkauf vor der Einzahlung vom 9. Januar 2026 stattgefunden habe: Der Beschuldigte beriet sich mit dem Verteidiger und erklärte sodann: "Keine Angaben."

Das Protokoll wurde dem Beschuldigten vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

gez. Jens Kabusch (Beschuldigter)

gez. Dr. Volkmar Hentschke (Verteidiger)

gez. Reinelt, KHK (Vernehmender)

Datei

Office-Dokument: 11_zeugenvernehmung_petrasch_2026-04-21.docx

Zeugenvernehmung Milan Petrasch (21. April 2026)

Polizeidirektion Leipzig

Kriminalpolizeiinspektion, Dezernat 35 — Korruptionsdelikte

Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig | Telefon: 0341 966-0

Tgb.-Nr.: 3435-011217-26/2 | **Js-Az.:** 630 Js 11217/26 StA Leipzig

Bl. 104–108 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeuge)

Ort, Zeit: Justizvollzugsanstalt Leipzig (der Zeuge befindet sich im Verfahren 320 Js 8842/25 in Untersuchungshaft), 21. April 2026, 10:00 bis 11:10 Uhr

Vernehmender: KHK Reinelt

Zeuge: Milan Petrasch, geboren am 07.05.1991 in Leipzig

Anwesend: Rechtsanwältin Kollberg (Verteidigerin des Zeugen im dortigen Verfahren)

Der Zeuge wurde über den Gegenstand der Vernehmung belehrt, insbesondere über das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO, da er sich durch wahrheitsgemäße Angaben selbst der Bestechung (§ 334 StGB) verdächtig machen kann. Die Verteidigerin wies auf laufende Gespräche mit der Staatsanwaltschaft über eine einvernehmliche Verfahrensgestaltung im BtM-Verfahren hin; eine Zusage besteht nicht.

Der Zeuge gab an:

"Zu meinem eigenen Verfahren sage ich nichts. Zu Herrn Kabusch sage ich so viel: Ich kenne ihn vom Fußball, wir sind seit Jahren per Du. Es stimmt, dass ich ihm Leute geschickt habe, die ihre Führerscheine umschreiben lassen wollten. Das waren Bekannte und Bekannte von Bekannten, denen die Termine zu lange gedauert haben. Jens hat die dann drangenommen."

Auf die Frage, was mit "der Rest wie besprochen" und "das Übliche" in den Telefonaten gemeint gewesen sei: "Dazu sage ich nichts, § 55."

Auf die Frage, ob er oder die Antragsteller Herrn Kabusch Geld gegeben hätten: "Dazu sage ich nichts, § 55."

Auf die Frage, ob die Antragsteller ihm gegenüber Zahlungen erwähnt hätten: "Was andere Leute mir erzählt haben, dazu sage ich auch nichts. Ich will mir nicht selbst schaden und anderen auch nicht."

Auf Vorhalt des Gesprächs vom 5. Januar 2026 ("Und Freitag das Übliche, fünf, ja?"): "Kein Kommentar. Sie haben die Bänder doch, dann brauchen Sie mich ja nicht."

Weitere Fragen zur Sache beantwortete der Zeuge nicht. Die Vernehmung wurde um 11:10 Uhr beendet. Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Vermerk des Vernehmenden: Das Aussageverhalten des Zeugen lässt den Schluss zu, dass er sich die Angaben für das eigene Verfahren vorbehält. Eine erneute Vernehmung nach Abschluss des

Verfahrens 320 Js 8842/25 — gegebenenfalls entfällt dann die Auskunftsverweigerungslage teilweise — wird angeregt. Die sieben Antragsteller werden gesondert vernommen; die Vorgänge sind wegen des Verdachts nach § 334 StGB hier anhängig.

gez. Milan Petrasch (Zeuge)

gez. Reinelt, KHK (Vernehmender)

Datei

Office-Dokument: 13_anklageschrift_2026-05-27.docx

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Leipzig vom 27. Mai 2026

Staatsanwaltschaft Leipzig

Abteilung VI — Korruptions- und Amtsdelikte

Straße des 17. Juni 2, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 494-0 | Telefax: 0341 494-2222

Aktenzeichen: 630 Js 11217/26

Leipzig, den 27. Mai 2026

An das Amtsgericht Leipzig — Schöffengericht —, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig

Zustellweg: elektronisch (§ 32b StPO); Aktenübergabe (Hauptakte Bände I–II, TKÜ-Teilkopie, Beweismittelband)

Anklageschrift

In der Strafsache gegen

Jens Kabusch, geboren am 23.08.1979 in Leipzig, wohnhaft Meusdorfer Straße 27, 04277 Leipzig, verheiratet, Stadtoberinspektor bei der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Leipzig, vorläufig des Dienstes enthoben, nicht vorbestraft,

Verteidiger: Rechtsanwalt Dr. Volkmar Hentschke, Leipzig,

wird angeklagt,

in Leipzig in der Zeit vom 13. Oktober 2025 bis zum 9. Januar 2026 durch sieben selbständige Handlungen als Amtsträger einen Vorteil für sich als Gegenleistung dafür gefordert, sich versprechen lassen oder angenommen zu haben, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde,

strafbar als Bestechlichkeit in sieben Fällen gemäß § 332 Abs. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a, § 53 StGB.

1 Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen

1.1 Stellung des Angeschuldigten und Tatmuster

Der Angeschuldigte ist Beamter der Stadt Leipzig und war in der Fahrerlaubnisbehörde für die Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse zuständig. Zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 vermittelte ihm der gesondert verfolgte Milan Petrasch in sieben Fällen Antragsteller. Das Tatmuster war jeweils identisch: Auf einen Anruf Petraschs beim Dienstapparat des Angeschuldigten folgte binnen zwei Tagen ein kurzfristig eingeschobener Vorsprachetermin, bei dem der Angeschuldigte die Anträge entgegennahm und antragsgemäß bearbeitete — in den Fällen Kaplan und Ilic trotz vollständig fehlenden Nachweises der theoretischen Prüfung —, und binnen weiterer zwei Tage eine Bareinzahlung von 500,00 EUR auf das Konto des Angeschuldigten bei der Sparkasse Leipzig. Insgesamt vereinnahmte der Angeschuldigte auf diesem Weg **3.500,00 EUR**.

1.2 Die sieben Fälle

Fall 1: Telefonat 13.10.2025, Vorsprache Karimzadeh 15.10.2025, Einzahlung 17.10.2025. Fall 2: Telefonat 27.10.2025, Vorsprache Bilenko 29.10.2025, Einzahlung 31.10.2025. Fall 3: Telefonat 10.11.2025, Vorsprache Kaplan 12.11.2025, Einzahlung 14.11.2025. Fall 4: Telefonat 24.11.2025, Vorsprache Muraschko 26.11.2025, Einzahlung 28.11.2025. Fall 5: Telefonat 08.12.2025, Vorsprache Ilic 10.12.2025, Einzahlung 12.12.2025. Fall 6: Telefonat 15.12.2025, Vorsprache Haddad 17.12.2025, Einzahlung 19.12.2025. Fall 7: Telefonat 05.01.2026, Vorsprache Pavlenko 07.01.2026, Einzahlung 09.01.2026. Sämtliche Einzahlungen erfolgten am SB-Automaten der Sparkasse Leipzig, Filiale Connewitz.

1.3 Einlassung und Widerlegung

Der Angeschuldigte hat die Terminvergaben eingeräumt, jede Zahlungsannahme jedoch bestritten und die Bareinzahlungen mit Flohmarktverkäufen erklärt. Diese Einlassung ist widerlegt durch das aus der Telekommunikationsüberwachung dokumentierte Vokabular ("das Übliche", "Freitag", "fünf"), die Haftnotiz mit den Initialen der sieben Antragsteller und dem Betrag 500 (Asservat 2.2), die Kalendervermerke, den Umschlag mit 2.000,00 EUR sowie den WhatsApp-Verlauf mit der Ehefrau, der die 500-EUR-Einzahlungen gerade nicht dem Flohmarktgeschehen, sondern dem "Kumpel" zuordnet und für den Tatzeitraum nur zwei Flohmarkterlöse (140,00 EUR und 95,00 EUR) belegt.

1.4 Verwendbarkeit der TKÜ-Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus der im Verfahren 320 Js 8842/25 angeordneten Maßnahme (AG Leipzig, 97 Gs 2214/25, Anordnung wegen § 29a BtMG) sind im hiesigen Verfahren zu Beweis Zwecken verwendbar. Die Bestechlichkeit nach § 332 StGB ist Katalogtat des § 100a Abs. 2 Nr. 1 StPO, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme auch hier hätte angeordnet werden dürfen (§ 479 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO); auf die Verwendungsentscheidung vom 3. Februar 2026 (Bl. 1–2 d. A.) wird Bezug genommen.

1.5 Beweismittel

Zeugen: KOK Steglich, KHK Reinelt, KOK'in Brandes (alle PD Leipzig); Amtsleiterin Reudnitz (Stadt Leipzig); die sieben Antragsteller; Manja Kabusch (§ 52 StPO). Urkunden und Augenschein: TKÜ-Gesprächsübersicht und wörtliche Übertragungen; Terminkalenderauszug; Kontoumsatzübersicht; Asservate 1.1 bis 2.3; Chat-Export.

2 Anträge

Es wird beantragt,

das Hauptverfahren vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Leipzig zu eröffnen (§ 28 GVG),

die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von **3.500,00 EUR** anzuordnen (§§ 73 Abs. 1, 73c Satz 1 StGB) und das sichergestellte Bargeld (Asservat 1.1) insoweit in die Vollstreckung einzubeziehen.

Dr. Zimmerkorn

Oberstaatsanwalt

Datei

Office-Dokument: 14_verteidigerschriftsatz_verwertungsverbot_2026-06-16.docx

Schriftsatz des Verteidigers vom 16. Juni 2026 (Verwertungsverbot)

Rechtsanwalt Dr. Volkmar Hentschke

Fachanwalt für Strafrecht

Käthe-Kollwitz-Straße 30, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 21789-0 | Telefax: 0341 21789-9 | E-Mail: kanzlei@hentschke-strafrecht.de

Unser Zeichen: 88/26 VH | **Ihr Zeichen:** 630 Js 11217/26

Leipzig, den 16. Juni 2026

An das Amtsgericht Leipzig — Schöffengericht —, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig

Zustellweg: elektronisch über das besondere elektronische Anwaltspostfach (§ 32a StPO)

Betreff: Strafsache gegen Jens Kabusch — Stellungnahme zur Anklageschrift vom 27. Mai 2026 (§ 201 StPO); Einwendungen gegen die Eröffnung

Namens und in Vollmacht des Angeschuldigten beantrage ich,

die Eröffnung des Hauptverfahrens abzulehnen (§ 204 StPO),

hilfsweise: im Eröffnungsbeschluss festzustellen, dass die Erkenntnisse aus der Telekommunikationsüberwachung des Verfahrens 320 Js 8842/25 und die hierauf aufbauenden Folgebeweise unverwertbar sind.

1 Die TKÜ-Erkenntnisse unterliegen einem Verwertungsverbot

1.1 Maßstab der Verwendungsschranke

Die Aufzeichnungen stammen aus einer Maßnahme nach § 100a StPO, die ausschließlich gegen Petrasch wegen einer Betäubungsmittel-Katalogtat angeordnet war. Für die Verwendung in einem anderen Verfahren genügt nicht, dass der neue Vorwurf abstrakt im Katalog des § 100a Abs. 2 StPO steht. Erforderlich ist nach § 479 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO, dass die Maßnahme **zur Aufklärung gerade dieser Tat hätte angeordnet werden dürfen** — mithin ein hypothetischer Ersatzeingriff, der sämtliche Anordnungsvoraussetzungen des § 100a Abs. 1 StPO einschließt: den auf bestimmte Tatsachen gestützten Verdacht, die **Schwere der Tat auch im Einzelfall** (§ 100a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StPO) und die Subsidiarität (Nr. 3).

1.2 Keine Schwere im Einzelfall

An der Einzelfallschwere fehlt es. Gegenstand des Vorwurfs sind sieben Zahlungen von je 500,00 EUR, zusammen 3.500,00 EUR, innerhalb von drei Monaten — am untersten Rand denkbarer Korruptionsvorwürfe, ohne Verbindung zu organisierter Kriminalität, ohne Schädigung Dritter im Einzelfall und begangen von einem bislang unbescholtenen Beamten. Der Hinweis der Staatsanwaltschaft auf die "Seriennatur" ersetzt die Einzelfallprüfung nicht, sondern umgeht sie: Sieben Bagatellen ergeben keine schwere Tat. Auch die Subsidiarität hätte einer Anordnung entgegengestanden, denn Terminkalender, Fachverfahrensdaten und Kontoumsätze — also genau die Beweismittel, auf die sich die Anklage im Übrigen stützt — waren mit klassischen Ermittlungsmaßnahmen zu erheben.

1.3 Zur Verwendungsregel des § 100e Abs. 6 StPO

Lediglich vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass für Erkenntnisse aus Wohnraumüberwachung und Online-Durchsuchung die noch strengere Verwendungsschranke des § 100e Abs. 6 StPO gilt. Der Gesetzgeber hat damit gezeigt, dass Zufallsfunde aus eingriffsintensiven verdeckten Maßnahmen nur unter qualifizierten Voraussetzungen in andere Verfahren wandern dürfen. Diese Wertung ist bei der Auslegung der Einzelfallschwere im Rahmen des § 479 Abs. 2 StPO zu berücksichtigen.

1.4 Fernwirkung

Sind die TKÜ-Erkenntnisse unverwertbar, gilt dies auch für die unmittelbar auf ihnen aufbauenden Folgebeweise: Terminkalender-Beiziehung, Kontenerhebung und Durchsuchung wurden ausweislich der Akten ausschließlich mit den TKÜ-Erkenntnissen begründet (Beschluss vom 12. März 2026, Bl. 61 ff. d. A.). Ohne den unverwertbaren Ausgangsbefund gäbe es weder die Haftnotiz noch den Chat-Export als Beweismittel; ein hypothetisch rechtmäßiger Ermittlungsverlauf, der zu ihnen geführt hätte, ist nicht dargetan.

2 Hilfsweise: zur Beweiswürdigung

Unabhängig von der Verwertungsfrage trägt die Aktenlage den hinreichenden Tatverdacht einer **Dienstpflichtverletzung** im Sinne des § 332 StGB nur für zwei der sieben Fälle (Kaplan, Ilic — fehlende Prüfungsnachweise). In den übrigen fünf Fällen waren die Bescheide nach Aktenlage materiell rechtmäßig; das bloße Vorziehen von Terminen ist keine Verletzung der Dienstpflichten, sodass insoweit allenfalls Vorteilsannahme (§ 331 StGB) im Raum stünde — mit erheblichen Folgen für Strafraumen und die Katalogtat-Frage, denn § 331 StGB ist **keine** Katalogtat des § 100a Abs. 2 StPO. Die Erklärung des Angeschuldigten zu den Flohmarkterlösen ist zudem nicht widerlegt, sondern durch die belegten Verkäufe vom 26. Oktober 2025 und 18. Januar 2026 teilweise bestätigt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Volkmar Hentschke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht

Datei

Office-Dokument: 15_stellungnahme_sta_verwertbarkeit_2026-06-30.docx

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Verwertbarkeit (30. Juni 2026)

Staatsanwaltschaft Leipzig

Abteilung VI — Korruptions- und Amtsdelikte

Straße des 17. Juni 2, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 494-0 | Telefax: 0341 494-2222

Aktenzeichen: 630 Js 11217/26

Leipzig, den 30. Juni 2026

An das Amtsgericht Leipzig — Schöffengericht —

Zustellweg: elektronisch (§ 32b StPO)

Betreff: Strafsache gegen Jens Kabusch — Erwiderung auf den Schriftsatz der Verteidigung vom 16. Juni 2026

1 Die Verwendung der TKÜ-Erkenntnisse ist zulässig

1.1 Katalogtat und hypothetische Anordnung

Die Verteidigung stellt den Maßstab zutreffend dar, wendet ihn aber unzutreffend an. Die Bestechlichkeit nach § 332 StGB ist Katalogtat des § 100a Abs. 2 Nr. 1 StPO. Für den hypothetischen Ersatzeingriff ist auf den Erkenntnisstand abzustellen, der sich aus den Zufallsfunden selbst ergibt: Danach stand nicht eine einzelne Gefälligkeit im Raum, sondern ein über Monate praktiziertes, konspirativ abgewickelter Absprachensystem ("nicht am Telefon") zwischen einem Amtsträger und einer Person aus dem Umfeld der organisierten Betäubungsmittelkriminalität, mit dem hoheitliche Erlaubnisentscheidungen — teils unter Verzicht auf zwingende Prüfungsnachweise — verkauft wurden.

1.2 Schwere im Einzelfall

Die Einzelfallschwere bemisst sich nicht allein am Zahlungsbetrag. Ins Gewicht fallen die planmäßige Wiederholung (sieben Fälle in drei Monaten mit angekündigter Fortsetzung "bis Ostern"), die Verletzung des Kernbereichs der Amtspflichten, die Gefährdung der Allgemeinheit durch Fahrerlaubnisse ohne Prüfungsnachweis und die strukturelle Verbindung zu einem Betäubungsmittelhändler, der die Behördenkontakte als Dienstleistung vermarktete. Eine Bagatelle liegt darin nicht. Auch die Subsidiarität wäre erfüllt gewesen: Terminkalender und Kontodaten erschließen das Muster erst, nachdem die Gespräche den Zusammenhang aufgedeckt hatten; ohne Kenntnis der Kommunikation bestand kein Ansatz, gerade diese Vorgänge und dieses Konto zu prüfen.

1.3 § 100e Abs. 6 StPO ist nicht anwendbar

Die von der Verteidigung bemühte Vorschrift betrifft ausschließlich Erkenntnisse aus Maßnahmen nach §§ 100b, 100c StPO (Online-Durchsuchung, akustische Wohnraumüberwachung). Für die Telekommunikationsüberwachung nach § 100a StPO gilt die Verwendungsregel des § 479 Abs. 2 Satz

1 i. V. m. § 161 Abs. 3 StPO; eine analoge Verschärfung über den Umweg der "Wertung" liefe auf eine Korrektur der gesetzgeberischen Differenzierung hinaus und ist abzulehnen.

1.4 Keine Fernwirkung, jedenfalls hypothetisch rechtmäßiger Ermittlungsverlauf

Selbst wer die Verwendungsvoraussetzungen verneinen wollte, käme nicht zu dem von der Verteidigung gewünschten Totalverlust der Beweismittel. Der deutschen Strafprozessordnung ist eine generelle Fernwirkung von Beweisverwertungsverböten fremd; sie bedarf einer Abwägung im Einzelfall. Terminkalender, Fachverfahrensdaten und Kontoumsätze sind behördliche beziehungsweise bankmäßige Aufzeichnungen, die unabhängig von der TKÜ existierten. Spätestens die dienstaufsichtliche Prüfung der Vorgänge Kaplan und Ilic — die Sachgebietsleiterin hatte Nachfragen zu fehlenden Nachweisen bereits im Dezember 2025 an die Amtsleitung gemeldet — hätte die Unregelmäßigkeiten und über die Vorgangsdaten auch die Terminhäufung mit von Petrasch vermittelten Antragstellern zutage gefördert.

2 Zur Dienstpflichtverletzung in den fünf weiteren Fällen

Auch das Vorziehen von Antragstellern gegen Entgelt verletzt Dienstpflichten: Der Angeschuldigte hat sich bei der Terminvergabe und Bearbeitung von sachfremden Erwägungen — der Zahlung — leiten lassen und dies durch die konspirative Abwicklung dokumentiert. Bereits die Bereitschaft, sich bei Ermessens- und Ordnungsentscheidungen durch den Vorteil beeinflussen zu lassen, genügt § 332 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 2 StGB. Auf § 331 StGB ist danach nicht auszuweichen. Es wird beantragt, das Hauptverfahren unverändert zu eröffnen.

Dr. Zimmerkorn

Oberstaatsanwalt

Datei

Office-Dokument: 16_vermerk_disziplinarverfahren_stadt_leipzig_2026-05-05.docx

Vermerk zum dienstrechtlichen Parallelverfahren der Stadt Leipzig (5. Mai 2026)

Stadt Leipzig

Ordnungsamt — Amtsleitung — | Personalamt, Sachgebiet Dienst- und Disziplinarrecht

Prager Straße 128, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 123-0 | E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de

Aktenzeichen: 32.1-Disz 04/26 | **Bezug:** 630 Js 11217/26 StA Leipzig

Leipzig, den 5. Mai 2026

Abschrift zur Strafakte übersandt mit Schreiben vom 6. Mai 2026 (Bl. 128–130 d. A.)

Vermerk über den Stand des Disziplinarverfahrens

1 Gegen Stadtoberinspektor Jens Kabusch ist am 24. März 2026 — nach Bekanntwerden der Durchsuchung vom 19. März 2026 — ein Disziplinarverfahren nach § 17 SächsDG eingeleitet worden. Der Vorwurf des Dienstvergehens deckt sich mit dem Gegenstand des Strafverfahrens (Annahme von Vorteilen im Zusammenhang mit der Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse in sieben Fällen); zusätzlich wird die Bearbeitung der Vorgänge Kaplan und Ilic ohne den zwingenden Prüfungsnachweis als eigenständige Verletzung der Pflicht zu rechtmäßiger Amtsführung gewürdigt.

2 Das Disziplinarverfahren ist im Hinblick auf das sachgleiche Strafverfahren **ausgesetzt** worden (§ 22 SächsDG); die Erkenntnisse des Strafverfahrens werden nach dessen Abschluss verwertet. Unabhängig davon wurden folgende vorläufige Maßnahmen getroffen: Mit Verfügung vom 24. März 2026 wurde dem Beamten die Führung der Dienstgeschäfte verboten (§ 39 BeamStG); mit Verfügung vom 28. April 2026 wurde er **vorläufig des Dienstes enthoben** und die Einbehaltung von 30 Prozent der Dienstbezüge angeordnet (§ 38 SächsDG). Gegen die Verfügungen ist Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt worden; eine Entscheidung steht aus.

3 Die Sachgebietsleiterin hatte bereits am 11. Dezember 2025 im Rahmen eines Personalgesprächs Auffälligkeiten in zwei Umschreibungsvorgängen (fehlende Prüfungsnachweise) angesprochen; der Beamte hatte auf Arbeitsüberlastung verwiesen. Diese verwaltungsinterne Vorprüfung ist dokumentiert und dem Personalamt übergeben; sie wird der Staatsanwaltschaft auf deren Ersuchen zur Verfügung gestellt.

4 Die sieben betroffenen Umschreibungsvorgänge sind fachaufsichtlich überprüft worden. In den Vorgängen Kaplan und Ilic ist die Rücknahme der Umschreibungsentscheidungen eingeleitet; die übrigen fünf Bescheide sind nach Aktenlage im Ergebnis nicht zu beanstanden, werden aber wegen des Verdachts sachfremder Bevorzugung bei der Terminvergabe dokumentiert.

5 Für Presseanfragen ist ausschließlich das Referat Kommunikation zuständig; auf den Schutz des Steuer-, Sozial- und Personalaktegeheimnisses wird hingewiesen.

Reudnitz

Amtsleiterin Ordnungsamt

Dr. Semmler

Personalamt, Sachgebietsleiter Dienst- und Disziplinarrecht